

類 科：不動產估價師

科 目：民法物權與不動產法規（包括不動產估價師法、土地法、平均地權條例、
土地稅法及其附屬法規）

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、市地重劃有那幾種？辦理這些重劃時，各有何區域、人數、面積上之條件規定？（10 分）

二、對於土地移轉、設定負擔或租賃於外國人之限制，土地法有何規定？（10 分）

三、何謂「物權法定原則」？物權採取法定原則的立法理由為何？試說明之。（15 分）

四、土地為信託財產者，在那些情況下之所有權移轉，不課徵土地增值稅？信託土地課徵土地增值稅時，其納稅義務人為何？（15 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：1601

(一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)共 40 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 因強制執行而取得不動產物權者，以登記為：

- (A)生效要件 (B)對抗要件 (C)用益要件 (D)處分要件

2 有關地上權之性質，下列敘述何者有誤？

- (A)準物權 (B)主物權 (C)用益物權 (D)定限物權

3 下列何種物權是主物權，不須從屬於其他權利而獨立存在？

- (A)地役權 (B)抵押權 (C)典權 (D)質權

4 果實自落於鄰地者，歸屬於何人所有？

- (A)果樹所有人 (B)鄰地所有人
(C)果樹所有人與鄰地所有人共有 (D)拾得人

5 下列有關應有部分之敘述，何者有誤？

- (A)各共有人之應有部分不明者，推定其為均等 (B)各共有人得自由處分其應有部分
(C)應有部分係所有權量的分割 (D)應有部分係侷限於共有物之特定部分

6 下列那一種事實，屬於物權的繼受取得？

- (A)因繼承而取得 (B)因時效而取得 (C)因先占而取得 (D)因添附而取得

- 7 下列有關抵押權之敘述，何者有誤？
(A)具有從屬性與不可分性 (B)具有物上代位性
(C)屬於留置性擔保物權 (D)屬於非占有擔保物權
- 8 以行使地上權之意思，二十年間和平，繼續占有他人之土地，得請求登記為地上權人，其地上權之取得始於何時？
(A)溯及占有開始時 (B)占有滿二十年時
(C)申請時效取得地上權登記時 (D)辦妥時效取得地上權登記時
- 9 民法第七百六十七條規定：「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。」此一規定，實務上稱為：
(A)保全請求權 (B)回復請求權 (C)妨害排除請求權 (D)自力取回權
- 10 合夥財產是全體合夥人之何種所有形態？
(A)共同共有 (B)分別共有 (C)準共有 (D)區分所有
- 11 流質契約的效力如何？
(A)有效 (B)無效 (C)得撤銷 (D)效力未定
- 12 無主物先占之法律性質是什麼？
(A)事實行為 (B)法律行為 (C)準法律行為 (D)暴利行為
- 13 占有物上請求權之消滅時效期間是幾年？
(A)十五年 (B)五年 (C)二年 (D)一年
- 14 在我國，有關物權行為之敘述，下列何者有誤？
(A)不許附條件或期限 (B)具有獨立性與無因性
(C)採形式主義之立法例 (D)屬於處分行為之一種
- 15 動產質權之設定，以什麼為生效要件？
(A)訂立書面契約 (B)公證 (C)登記 (D)質物之移轉占有
- 16 下列有關留置權之敘述，何者有誤？
(A)動產之留置，不得違反公序良俗
(B)留置權人應與處理自己事務為同一之注意，保管留置物
(C)留置權人得收取留置物所生之孳息，以抵償其債權
(D)留置權因占有之喪失而消滅
- 17 關於債權質權與有價證券質權之設定方法，下列敘述何者正確？
(A)二者均應以書面為之 (B)前者應以書面為之，後者則否
(C)後者應以書面為之，前者則否 (D)二者均不須以書面為之
- 18 以抵押權擔保之債權，其請求權已因時效而消滅，如抵押權人於消滅時效完成後，幾年間不實行抵押權者，其抵押權消滅？
(A)二十年 (B)十五年 (C)十年 (D)五年

- 19 典權之約定期限不滿幾年者，不得附有到期不贖即作絕賣之條款？
(A)十五年 (B)二十年 (C)二十五年 (D)三十年
- 20 下列有關共有物分管契約對應有部分受讓人拘束力之敘述，何者正確？
(A)不問如何，均有拘束力
(B)不問如何，均無拘束力
(C)以受讓人知悉有分管契約或可得而知者為限，始有拘束力
(D)以分管契約訂有拘束受讓人之條款者為限，始有拘束力
- 21 根據土地登記規則之規定，信託專簿自塗銷信託登記之日起仍應保存多少年？
(A)二十年 (B)十五年 (C)五年 (D)一年
- 22 申請人申請複丈案件，因故得請求退還其已繳之土地複丈費之請求期間為：
(A)一個月 (B)三個月 (C)五年 (D)十五年
- 23 下列有關共有土地申報地價之敘述，何者正確？
(A)公同共有土地，由任一共有人一人申報地價
(B)公同共有土地，應由二分之一以上之共有人申報地價
(C)分別共有土地，應由過半數之共有人申報地價
(D)分別共有土地，由所有權人按應有部分單獨申報地價
- 24 因實施地籍圖重測，為協助調處有關界址爭議事宜，直轄市、縣（市）主管機關得成立：
(A)界址爭議委員會 (B)界址爭議協調會 (C)界址爭議調解會 (D)界址爭議調處會
- 25 土地或建築改良物，自繼承開始之日起逾一年未辦理繼承登記者，經該管直轄市或縣市地政機關查明後，應即公告繼承人於：
(A)一個月內聲請登記 (B)二個月內聲請登記 (C)三個月內聲請登記 (D)六個月內聲請登記
- 26 土地所有權人得適用自用住宅用地優惠稅率之土地：
(A)以一處為限 (B)以二處為限 (C)以三處為限 (D)視情形而定
- 27 根據平均地權條例第十五條規定，直轄市或縣（市）主管機關辦理重新規定地價時，應分區調查最近一年土地之何種價格？①買賣價格 ②收益價格 ③成本價格 ④區段價格
(A)①② (B)②③ (C)①③ (D)①②③
- 28 對於權屬不明之土地，主管稽徵機關得指定下列何人代繳其地價稅？
(A)權利關係人 (B)抵押權人 (C)土地使用者 (D)以上之任一人
- 29 在依法實施建築管理地區，申請建物所有權第一次登記，於計徵登記規費時，其權利價值如何認定？
(A)以稅捐稽徵機關核定之房屋現值為準 (B)以使用執照所列工程造價為準
(C)以地政機關核定之房屋現值為準 (D)以地政機關核定之工程造價為準
- 30 附著於土地之礦與該土地所有權之關係為何？
(A)不因土地所有權之取得而成為私有 (B)因土地所有權及於土地之下故為私有
(C)因應土地所有權不得私有故為公有 (D)因土地所有權之絕對性而成為私有

- 31 甲乙丙丁以區分所有型態分別持有一棟公寓之一、二、三、四樓並各持分建地之四分之一所有權，今乙擬將二樓併同持分土地出售，應經：
- (A)至少其他一人之同意 (B)至少其他二人之同意 (C)其他三人之同意 (D)不須經其他人之同意
- 32 依據土地法第一百四十八條規定，土地所有權人依該法所申報之地價，稱之為：
- (A)標準地價 (B)公告現值 (C)法定地價 (D)公告地價
- 33 某君繼承母親建地一筆而辦理土地所有權移轉時，依土地稅法之規定：
- (A)得減徵土地增值稅繳納 (B)應依一般土地增值稅繳納
(C)免徵土地增值稅 (D)不課徵土地增值稅
- 34 根據不動產估價技術規則之規定，「價格日期」係指：
- (A)表示不動產價格之基準日期 (B)赴勘估標的現場從事調查分析之日期
(C)估價師簽證估價報告書之日期 (D)比較標的價格形成之日期
- 35 根據不動產估價技術規則之規定，對不具有市場性之不動產所估計之價格，稱為：
- (A)正常價格 (B)限定價格 (C)特定價格 (D)收益價格
- 36 依地價調查估計規則規定，內政部應每年編製「地價指數表」幾次？
- (A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次
- 37 下列敘述，何者正確？
- (A)公有土地以其公告地價百分之八十為申報地價，免予申報
(B)預告登記，對於因強制執行而為新登記，具排除之效力
(C)土地登記損害賠償之賠償範圍，包括所失利益
(D)依土地法規定，收回自耕之耕地再出租時，原承租人有優先承租權
- 38 下列有關自用住宅用地之敘述，何者正確？
- (A)自用住宅用地者，其地上之建築改良物必屬土地所有權人所有
(B)最近一年內曾出租之土地，不得申請為自用住宅用地
(C)目前自用住宅用地之優惠地價稅率為千分之十
(D)土地所有權人依自用住宅用地優惠稅率繳納土地增值稅者，以一次為限
- 39 下列有關土地法所定基地租用之敘述，何者錯誤？
- (A)租約年限屆滿時，出租人得收回出租基地
(B)承租人轉租基地於他人時，出租人得收回出租基地
(C)基地租金，以不超過土地及其地上建築物申報總價年息百分之十為限
(D)出租人得預收租賃擔保金
- 40 下列有關土地申報移轉現值審核標準之敘述，何者正確？
- (A)依法院判決移轉登記者，以判決確定日當期之公告土地現值為準
(B)經法院拍賣之土地，拍定價額低於公告土地現值者，以拍定價額為準
(C)政府協議購買之土地，一律以政府給付之地價為準
(D)遺贈之土地，以遺贈契約訂定當期之公告土地現值為準